

Processo nº 0804761-63.2018.8.14.0028

Requerente (s): AMAZÔNIA HORTIGRANJEIRA IND. COM. LTDA, representada por VANDUIR JOSÉ DE LIMA

Requerido (s): ALIOMAR NUNES PINHEIRO E OUTROS

AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – Fazenda Capivara (Novo Repartimento).

DECISÃO

O autor alega que seu advogado, Dr. Pedro Henrique Carlos de Souza e Lima, teve problemas pessoais diversos no mês de maio do corrente ano, o que o levou, inadvertidamente, a não juntar aos autos alegações finais previstas para até 20.05.2024 e requereu reabertura do prazo para alegações finais.

Nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil, a reabertura de prazo processual somente será admissível quando devidamente comprovada a justa causa, e, no caso em tela, o requerente não se desincumbiu do ônus que a própria lei lhe atribui de provar a caracterização da justa causa, posto não ter juntado aos autos qualquer comprovação do alegado.

Assim, pelo exposto, indefiro pedido do autor de reabertura do prazo para alegações finais e determino:

I. À Secretaria para que certifique o integral cumprimento do despacho de ID Num 112955234 e, caso haja pendências, cumpra-se de imediato;

II. Após, devidamente cumprido e certificado, RETORNEM os autos conclusos para sentença, após finalizada as custas processuais.

P. R. I. Cumpra-se.

Serve a presente decisão como MANDADO/EDITAL/CARTA PRECATÓRIA, nos termos do Provimento 11/2009-CJRMB, DJE nº 4294, de 11.03.2009, no que couber.

Marabá/PA, datado e assinado eletronicamente.

AMARILDO JOSÉ MAZUTTI

Juiz de Direito da 3ª Região Agrária - Marabá/PA.